

1500400-24.2021.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2070974/2021 - DEL.POL.LEME, 11575490 - DEL.POL.LEME, 1404/21/807 - DEL.POL.LEME,
2070974 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCILIO DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500400-24.2021.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500400-24.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2070974/2021 - DEL.POL.LEME, 11575490 - DEL.POL.LEME, 1404/21/807 - DEL.POL.LEME,
2070974 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCILIO DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

MARCÍLIO DE JESUS foi denunciado porque, no dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 06:57 horas, na Avenida Visconde de Nova Granada n.º 1557, Jardim Jequitibá, no

interior do estabelecimento comercial denominado "Padaria Atacadão", nesta cidade e comarca de Leme, teria subtraído, para si, mediante violência e grave ameaça empregada com arma branca em detrimento de Solange Aparecida Augusti, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R\$ 300,00 em espécie (cf. boletim de ocorrência de fls. 03/04 e auto de reconhecimento de fls. 14), pertencente ao referido estabelecimento.

A denúncia foi recebida (fls. 49/52).

O réu foi citado (fls. 80) e apresentou resposta à acusação (fls. 95/96).

Nesta audiência foram ouvidas a vítima, testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, o reconhecimento de maus antecedentes e reincidência e a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena. A Defesa requereu o reconhecimento da confissão espontânea, a desclassificação do crime de roubo para furto, subsidiariamente, o afastamento da circunstância de aumento atinente ao emprego de arma branca, a concessão de gratuita de justiça, a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de roubo está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), relatório investigativo (fls. 05/10), auto de reconhecimento (fls. 14) e prova oral.

A autoria é certa.

A vítima Lisiane de Souza relatou que disse que é proprietária da padaria, recebeu telefonema de sua funcionária Solange, viu pelas imagens que o criminoso anunciou o crime, subtraiu o dinheiro e saiu. A vítima Solange disse que o roubador exibiu uma faca, pelas imagens, viu que ele levantou a camiseta. Descreveu o roubador como pessoa alta, branca, magra e cabelos castanhos – em reconhecimento judicial, disse ter dúvidas entre as pessoas com número 01 e 02 (02 era o réu). Soube que o réu praticou roubos nas imediações.

A vítima Solange Aparecida Augusti relatou que o roubador estava sentado na praça, achou que ele estava esperando a Lotérica abrir, no momento que a padaria esvaziou, o réu ingressou e exibiu uma faca. A faca estava junto à cintura, na calça, o réu disse que era um assalto e subtraiu quantia em dinheiro que não se recorda. O réu estava de bicicleta. Descreveu o réu como pessoa morena, magra, estatura média – em juízo reconheceu o acusado (pessoa de número 03).

A informante Regiane Cristina de Matos Caxias, companheira do réu, discorreu que, soube na delegacia, que o réu praticou crime de roubo. Viu imagens do crime e reconheceu o réu.

O réu disse que 35 anos, convive em união estável, tem 01 filha de 08 anos, estudou até 01 ano do ensino médio, trabalhava com pedreiro e auferia rendimentos de R\$ 1.200,00, ao mês, foi preso no ano de 2018 pela prática de crime de roubo e estava em liberdade há 10 meses. Em relação ao fato, disse que estava sob efeito de crack, pediu dinheiro para Solange (pessoa que conhecia), pediu que ela lhe entregasse o valor que estava no caixa; fez menção de que tinha arma na cintura, nada exibiu. Nesta toada, analisada a prova amealhada, nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de roubo. A vítima Solange discorreu, com riqueza de detalhes, acerca da atuação do réu, enfatizou que ele exibiu uma faca; o acusado foi identificado pelas imagens captadas por câmeras de segurança do estabelecimento, de forma que é indubitosa a autoria.

A grave ameaça foi exercida com emprego de arma branca, empregada para atemorizar a vítima, pelo que de rigor o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII, do Código Penal.

A versão do réu (de que não empregou grave ameaça – não exibiu faca, apenas fez menção de estar portando arma) não é verossímil e está desamparada do conjunto probatório.

Portanto, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor a responsabilização penal do réu.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria, circunstância judicial desfavorável (analisada a certidão de fls. 46/48 - verifiquei apenas uma condenação definitiva), fixo a pena base no mínimo legal - 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Na segunda fase, o réu é reincidente específico (fls. 46/48), mas confessou o crime (afirmou que subtraiu dinheiro e empregou grave ameaça ao mencionar portar arma), motivo pelo qual mantenho a pena dimensionada na fase anterior.

Na terceira fase, verifico causa que determina o aumento da pena - grave ameaça exercida com emprego de arma branca (consoante relato da vítima Solange). Aludida circunstância, como forma inclusive de resguardar o princípio da individualização da pena, recomenda a majoração da reprimenda em 1/3, de forma que torno a pena definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

No que tange ao regime de cumprimento da pena, fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, em razão da reincidência específica, bem como da gravidade em concreto do crime perpetrado conforme exposto na terceira fase.

Ausentes informações acerca da capacidade econômica do réu, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu MARCÍLIO DE JESUS, como incurso nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII, do Código Penal a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 13 dias-multa (valor unitário mínimo).

Mantenho a pena preventiva do réu, uma vez que remanescem os motivos que ensejaram sua decretação, os quais foram recrudescidos em virtude da sanção imposta, é necessário garantir a aplicação da lei penal e resguardar ordem pública.

Transitado em julgado, expeçam-se ofícios de praxe.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Leme, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA